

Derechos de los ciudadanos. Revisión de oficio y recursos administrativos

Arts. 13 y 53 · Título V Ley 39/2015 (arts. 106-126)

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026

1. Derechos

Art. 13 (personas): asistencia electrónica, lenguas cooficiales, acceso a información (Ley 19/2013), respeto, responsabilidades, firma electrónica, datos. **Art. 53** (interesado): estado de la tramitación, identificar autoridades, **no aportar documentos ya en poder de la Administración**, alegar, asesor; en sancionadores: notificación de la acusación y presunción de inocencia. **14.2** (relación electrónica obligatoria): personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados, empleados públicos, representantes.

2. Revisión de oficio

Vía	Objeto	Claves	Plazos
REVISIÓN DE NULOS (106)	Actos firmes nulos (47.1) y disposiciones (47.2)	Dictamen previo y FAVORABLE del Consejo de Estado; también a instancia (acción de nulidad); inadmisión motivada	Cualquier momento · caducidad de oficio 6 MESES
LESIVIDAD (107)	Actos ANULABLES favorables	Declaración de lesividad + impugnación por la propia Administración en el contencioso	4 AÑOS desde el acto · caducidad 6 MESES
REVOCACIÓN (109.1)	Actos de GRAVAMEN	No contraria a igualdad, interés público u ordenamiento	Dentro de la prescripción
RECTIFICACIÓN (109.2)	Errores materiales, de hecho, aritméticos	Sin alterar lo sustancial	Cualquier momento

LÍMITES (110)

No cabe revisar cuando por prescripción de acciones, tiempo transcurrido u otras circunstancias resulte contrario a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes.

3. Recursos administrativos

	ALZADA (121-122)	REPOSICIÓN (123-124)	REVISIÓN (125-126)
Contra	Actos que NO agotan la vía	Actos que SÍ la agotan	Actos FIRMES
Carácter	Preceptivo	Potestativo	Extraordinario, 4 causas tasadas
Interposición	1 mes (expresos); presuntos: cualquier momento	1 mes; presuntos: cualquier momento	4 años (error de hecho) · 3 meses (resto)
Resolución	3 meses	1 mes	3 meses
Silencio	Negativo salvo DOBLE SILENCIO (estimatorio)	Negativo	Negativo
Nota	Resuelve el superior; después solo revisión	Bloquea el contencioso hasta resolverse (123.2)	Dictamen del Consejo de Estado preceptivo salvo inadmisión

Comunes: contra reglamentos no cabe recurso administrativo (112.3) · el error de calificación no impide tramitar (115.2) · suspensión: ponderación o causa del 47.1, y AUTOMÁTICA si no se resuelve la solicitud en 1 MES (117.3) · audiencia si hay nuevos hechos (118) · congruencia y no reformatio in peius (119.3).

TRAMPAS

«La Administración anula sola sus anulables favorables» → NO: lesividad. · «Basta dictamen preceptivo en el 106» → NO: FAVORABLE. · «Tras la reposición, contencioso inmediato» → NO. · «Alzada de presuntos: 3 meses» → NO: cualquier momento. · «La revocación es para favorables» → NO: gravamen.